

0006771-61.2016.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Publicação: 22/09/2020).

ROUBO MAJORADO. Pretendida absolvição por falta de provas. Necessidade. Condenação exclusivamente lastreada em reconhecimento fotográfico duvidoso pela vítima, que sequer foi ouvida sob o contraditório. Alegado reconhecimento "pelos olhos" do roubador. Insuficiência da confirmação pelos policiais de que houve reconhecimento fotográfico positivo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006771-61.2016.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006771-61.2016.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO JAYME JUNIOR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dry(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

PAULO JAYME JÚNIOR foi denunciado por incursão no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal (antes da vigência da Lei nº 13.654/2018).

Consta na inicial que no dia 28 de julho de 2015, por volta das 07 horas, na rua América do Sul, 382, Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa, avaliada em R\$ 50,00, contendo documentos pessoais, quatro pen drives de 4 GB, avaliados em R\$ 100,00, um óculos de grau, avaliado em R\$ 1.000,00, e o aparelho celular marca Samsung, IMEI 354686063547895, avaliado em R\$ 500,00, pertencentes a Edna Zaratini da Silva.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 249) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a vítima foi devidamente inquirida. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais escritos, pleiteiam as partes a improcedência da ação penal.

É a síntese do necessário.  
Fundamento e decido.

Improcede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 04-5) e auto de reconhecimento fotográfico (fl. 08).

Duvidosa a autoria.

Interrogado, em solo policial e em juízo, o réu negou a prática delitiva (fls. 90-1 e mídia digital).

A vítima Edna, na fase administrativa, narrou que (sic) "por volta das 07:00 horas, ao chegar na frente de sua residência, foi abordada por um indivíduo desconhecido, branco, aparentando 20 anos de idade, magro, rosto fino, cerca de 1,65 de altura, com cavanhaque ralo, o qual, estava-a pé e mediante ameaça exercida com arma de fogo, tipo pistola, exigiu a entrega da bolsa contendo os seus documentos pessoais (cartão bancário, carteira de convênio e CNH), bem como, quatro pen drives de 4GB, um óculos de grau e o seu aparelho celular, marca SAMSUNG e em seguida o autor determinou que a declarante corresse para o outro lado da via e como a declarante não conseguia, o autor apontou a arma para a declarante e disse eu vou te que atirar e a declarante começou a correr e o autor se evadiu, a pé, subindo a rua América do Sul. A declarante acredita que havia outro indivíduo aguardando o autor nas proximidades, mas não chegou a ver veículo ou motocicleta. A declarante foi convidada a comparecer nesta delegacia de polícia onde visualizou uma fotografia mostrada pelo setor de investigação e reconheceu com certeza e sem sombra de dúvida o fotografado como sendo o autor do roubo, tratando-se de PAULO JAYME JÚNIOR-RG 37.805.169 SP" (fl. 07).

Sob o contraditório, confirmou integralmente a dinâmica do ocorrido e confirmou ter reconhecido o réu por foto. Naquela ocasião, teve certeza da pessoa reconhecida, entretanto, em audiência, não foi capaz de reconhecer o réu (mídia digital).

Ao final da instrução, frágil o acervo probatório.

Note-se que a acusação respalda-se única e exclusivamente em um reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente no ano de 2015, o que não é suficiente para a comprovação da autoria.

Nesse sentido nossos tribunais:

"O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal [...]" (STJ, HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova. (STF, HC

157007, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 11/05/2020, Publicação: 22/09/2020).

ROUBO MAJORADO. Pretendida absolvição por falta de provas. Necessidade. Condenação exclusivamente lastreada em reconhecimento fotográfico duvidoso pela vítima, que sequer foi ouvida sob o contraditório. Alegado reconhecimento "pelos olhos" do roubador. Insuficiência da confirmação pelos policiais de que houve reconhecimento fotográfico positivo. Circunstância que, no início da persecução, não bastou sequer para convencer o Magistrado a decretar a busca e apreensão na residência do então acusado. Ausência de produção de outras provas relevantes durante a instrução. Insuficiência de provas manifesta. Apelo provido para absolver FELIPI com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (TJSP; Apelação Criminal 0000367-34.2018.8.26.0312; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 25/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Nesses termos, a prudência recomenda a absolvição.

Ante o exposto, julgado IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu PAULO JAYME JÚNIOR, qualificado nos autos, da imputação de ofensa ao inciso I do parágrafo 2º do art. 157, com espeque no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito  
(assinado eletronicamente)

Mauá, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA